

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת גלעד קריב

פ/25/6378

הצעת חוק הממשלה (תיקון – נסיעת שר או סגן שר לחוץ לארץ), התשפ"ו–2025

הוספת סעיף 3א 1. בחוק הממשלה, התשס"א–2001¹, אחרי סעיף 3 יבוא :

"נסיעת שר או סגן 3א. (א) לא יסע שר או סגן שר לחוץ לארץ, במסגרת שר לחוץ לארץ תפקידו, אלא באישור ראש הממשלה, טרם יציאתו; נסיעות שר או סגן שר במסגרת תפקידו לא יתקיימו יותר משלוש פעמים בשנה, ולא יעלו על 21 ימים במצטבר, אלא בנסיבות מיוחדות ולאחר אישור הממשלה.

(ב) לא יסע שר או סגן שר לחוץ לארץ, בין במסגרת תפקידו ובין שלא במסגרת תפקידו, ליותר מ-30 ימים במצטבר מדי שנה, אלא בנסיבות מיוחדות ובאישור הממשלה טרם הנסיעה.

(ג) הוראות סעיף קטן (א) סיפה וסעיף קטן (ב) לא יחולו על ראש הממשלה, שר החוץ ושר הביטחון.

(ד) שר או סגן שר היוצא לחוץ לארץ, במסגרת תפקידו, ישוב לארץ עם תום נסיעתו בתפקיד, ולא ימשיך את שהותו בחוץ לארץ לטובת שהות שאינה במסגרת תפקידו.

¹ ס"ח התשס"א, עמ' 168.

(ה) בתוך 14 ימים מיום חזרת שר או סגן שר לארץ מנסיעה במסגרת תפקידו יחולו הוראות אלה:

(1) השר או הסגן שר יפרסם את לוח הזמנים המפורט של נסיעתו;

(2) חשב המשרד הממשלתי הרלוונטי יפרסם דין וחשבון על הוצאות הנסיעה.

(ו) בתוך 14 ימים מיום חזרת שר או סגן שר לארץ מנסיעה, בין במסגרת תפקידו ובין שלא במסגרת תפקידו, מזכיר הממשלה יפרסם את יעד הנסיעה ומשכה.

(ז) לא יפורסמו פרטים כאמור בסעיפים קטנים (ה) ו-(ו) הכוללים מידע שהוראות סעיף 9(א) לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998², חלות לגביו.

(ח) ראש הממשלה יקבע כללים לעניין סעיפים קטנים (ה) ו-(ו)."

ד ב ר י ה ס ב ר

בהצעת חוק זו מוצע לתקן את חוק הממשלה, התשס"א-2001 (להלן – החוק), במטרה לשפר את השקיפות הציבורית בכל הנוגע לנסיעות שרים וסגני שרים לחוץ לארץ ולצמצם את מראית העין של ניצול התפקיד ומשאבי הציבור לרעה. כמו כן, הצעת החוק נועדה לאזן בין תרומתן של נסיעות שרים וסגני שרים במסגרת תפקידם לחוץ לארץ, לבין הצורך להקפיד על השימוש בכספי הציבור ובחשיבות שהותם הרציפה של שרי הממשלה בארץ לטובת מילוי תפקידם.

חלק מההוראות המוצעות, כגון הצורך באישור ראש הממשלה לנסיעות והפרסום אודותיהן, מופיעות בתקנון הממשלה והחלטותיה. בצד עיגוןן של ההוראות הקיימות בתקנון הממשלה קובעת הצעת החוק מגבלה על נסיעות שרים וסגני שרים במסגרת תפקידם, הן מבחינת מספר הנסיעות והן מבחינת מספרם הכולל של ימי השהות בנסיעות אלו. בנוסף, כוללת ההצעה גם מגבלה כללית של מספר הימים בהם שרים וסגני שרים יכולים לשהות בחוץ לארץ מדי שנה, עם מתן אפשרות לממשלה לאפשר חריגה ממגבלות אלו בנסיבות מיוחדות.

לאור האמור, מוצע להוסיף את סעיף 3א לחוק שעניינו נסיעת שר או סגן שר לחוץ לארץ. סעיף קטן (א) המוצע מעגן בחוק את הדרישה ששר או סגן שר יקבלו את אישור ראש הממשלה טרם יציאתם לנסיעה

² ס"ח התשנ"ח, עמ' 226.

במסגרת תפקידם ומגביל את הנסיעות במסגרת התפקיד לשלוש פעמים וללא יותר מ-21 ימים במצטבר בשנה.

סעיף קטן (ב) המוצע מטיל מגבלה כללית על שהות של שר וסגן שר בחוץ לארץ, בין במסגרת תפקידם ובין שלא במסגרת תפקידו, ל-30 ימים בשנה. ניתן להאריך תקופות אלו בנסיבות מיוחדות ולאחר אישור הממשלה.

סעיף קטן (ג) המוצע קובע כי ההגבלות על כמות ומשך הנסיעות לא יחולו על ראש הממשלה, שר החוץ ושר הביטחון, מתוך הכרה כי תפקידיהם מחייבים גמישות רבה יותר ונסיעות תכופות לחוץ לארץ לשם שמירה על אינטרסים מדיניים וביטחוניים.

סעיף קטן (ד) המוצע נועד למנוע ניצול של נסיעות רשמיות לצרכים פרטיים, ומחייב שר או סגן שר לחזור לארץ מיד עם תום הנסיעה המקצועית ולא להמשיך את שהותו בחוץ לארץ שלא במסגרת התפקיד. סעיף קטן (ה) המוצע נועד להגביר את השקיפות הציבורית סביב נסיעות של שרים וסגני שרים לחוץ לארץ. הסעיף מחייב מספר גורמים לפרסם מידע לציבור בתוך 14 ימים מחזרת השר או סגן השר לארץ: את השר או את סגן השר לפרסם את לוח הזמנים המפורט של הנסיעה, את חשב המשרד הרלוונטי לפרסם דין וחשבון על הוצאות הנסיעות ואת מזכיר הממשלה לפרסם את יעד הנסיעה ומשכה. מוצע כי לעניין פרסומים אלו יחולו הוראות סעיף 9(א) לחוק חופש המידע, התשנ"ח-1998, וכן כי ראש הממשלה ייקבע כללים לעניין זה.

מסורת ישראל מחייבת את פרנסי הציבור ומנהיגי העם להקפיד קלה כחמורה באופן השימוש בכספי הציבור. בהקשר זה, מחייבת מסורת ישראל הקפדה יתירה בחשש ליצירת מראית עין מצד נציגי הציבור. עניינים אלו שזורים לאורך פרשות התורה (ראה לדוגמה במדבר, ט"ז), ספרי הנביאים (ראה לדוגמה שמואל א', י"ב) וספרות ההלכה (ראה לדוגמה מסכת שקלים, פרק ג'). מן הראוי שעקרונות וערכים אלו ידריכו את נבחרי הציבור בישראל בדרך בה הם משתמשים בכספי הציבור, לרבות בתחום החשוב והרגיש בהם עוסקת הצעת החוק.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ה בכסלו התשפ"ו (15.12.2025)